МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 12 дугаар сарын 21 №5/29 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛД

Комисст Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз (МҮОНРТ)-ийн ажилтнууд болон Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос ирүүлсэн "...Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийг зөрчигдөж байна" гэх гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 2020 оны 11 дүгээр сарын 02-03-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт хийв.

Шалгалтын дүнг үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг авах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Коронавируст халдвар цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Засгийн газраас 2020 онд МҮОНРТ-д олгох төсвийн дэмжлэгийг зогсоосон гэх үндэслэлээр Ерөнхий захирлын 2020 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/94 дүгээр тушаалаар 20 жилээс дээш хугацаагаар тус байгууллагад ажилласан, өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгох нэр бүхий гурван ажилтанд 6 сарын дундаж цалин хөлстэй тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгохоор шийдвэрлэсэн нь Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт "Хүн бүр ямар ч алагчлалгүйгээр адил хэмжээний хөдөлмөрт адил хэмжээний шан хөлс авах эрхтэй", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх заалт "Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна" гэсэн заалтыг зөрчиж, тухайн жилд тэтгэвэрт гарсан ажилтнуудад ялгавартай ханджээ. Монгол Улсын Сангийн яамнаас Комисст 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 4-3/7184 албан бичгээр МҮОНРТ-д төсвөөс үзүүлдэг дэмжлэгийг хассан талаар дурдаагүй байна. Цаашид ажилтнуудыг ялгаварласан аливаа бодлого, шийдвэрийг гаргахгүй байх, дээрх тушаалд хамрагдсан ажилчдын тэтгэмжийг нөхөн олгох асуудлыг судалж шийдвэрлэх;

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1 дэх хэсэгт "Ажилтны буруу биш шалтгаанаар гарсан сул зогсолтын хугацаанд ажилтныг өөр ажилд шилжүүлэх боломжгүй бол хамтын гэрээнд заасан хэмжээний олговор олгоно", мөн зүйлийн 56.2 дахь хэсэгт "Хамтын гэрээгээр тодорхойлсон сул зогсолтын олговрын хэмжээ нь уг ажилтны үндсэн цалингийн 60 хувь, түүнээс дээш байх ба цалин хөлсний доод

хэмжээнээс доогуур байж болохгүй", мөн МҮОНРТ-ийн Захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хамтран байгуулсан 2018 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 74 дугаартай "Хамтын гэрээ"-ний 3.5-т "Ажил олгогчоос шалтгаалан ажилтан сул зогсвол үндсэн цалингийн 70 хувьтай тэнцэх олговор олгоно" гэж тус тус зохицуулжээ.

Коронавируст вируст цар тахлын хорио цээрийн дэглэмтэй холбогдуулан МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захирлын 2020 оны А/40, А/47 дугаар тушаалаар ажилтнуудын сул зогсолтын олговрыг үндсэн цалингийн 80 хувиар, жирэмсэн болон 0-12 хүртэл насны хүүхэдтэй эмэгтэй ажилтнуудын сул зогсолтын олговрыг үндсэн цалингийн 100 хувиар тооцож, гэрээс нь ажиллуулахаар, мөн оны А/74, А/75 дугаар тушаалаар ажилтнуудын сул зогсолтын олговрыг үндсэн цалингийн 70 хувиар тооцож, гэрээс нь ажиллуулахаар тус тус шийдвэрлэжээ.

Дээрх тушаалаар ажилтнуудад гэрээсээ ажил үүргээ гүйцэтгэхийг даалгаж нөхөн олговор олгосон нь хууль зүйн үйлчлэлийн хувьд хоёрдмол утга үүсгэж, ажилтны цалин хөлс авах эрхийг хөнджээ. Цаашид хууль зүйн үндэслэл бүхий тушаал, шийдвэр гаргаж, ажилтны эрх ашгийг хохироохгүй байх;

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах...эрхтэй", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалтад "... хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах эрхтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Хөдөлмөр эрхлэлт болон хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрээр ялгаварлан гадуурхахыг... хориглоно." гэж тус тус заажээ.

МҮОНРТ-ийн хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны болон ажлын байранд бэлгийн дарамт учруулдаг гэсэн гомдол баримтаар тогтоогдоогүй боловч ажилтнуудаас авсан санал асуулгын дүнгээр ажлын байрны болон ажлын байрны бэлгийн дарамтад байдаг гэж цөөнгүй ажилтан хариулжээ. Тухайлбал, Удирдлагын зүгээс ажлын чанар, үр дүнг бодитой үнэлдэггүй гэж судалгаанд оролцогчдын 63,7 хувь нь үзсэн бол, ажлын байрны дарамт учруулдаг гэсэн хариулт 193 удаа, үгээр, биеэр, бусад хэлбэрээр ажлын байрны бэлгийн дарамт учруулдаг гэсэн хариулт 56 удаа дурдагджээ.

Иймд хөдөлмөрийн харилцаан дахь бүх хэлбэрийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтын болзошгүй хэлбэрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил тодорхой хугацаанд явуулж байх, байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, үйл ажиллагаа нь тогтмолжуулах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 20 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД